

Súd:	Krajský súd Trenčín
Spisová značka:	8Cob/64/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu:	3210200754
Dátum vydania rozhodnutia:	26. 01. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Natália Čekanová
ECLI:	ECLI:SK:KSTN:2012:3210200754.1

Uznesenie

Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu REALITY VĚŘITEL CZ, s.r.o., IČO: 277 25 537, so sídlom Nám. 1. máje 1605, Uherský Brod, Česká republika, zastúpený advokátskou kanceláriou H.. G. & R., s.r.o., so sídlom W. - K., R. XX/XXX, Z.: XX XXX XXX proti žalovanej P. Y., Z.: XX XXX XXX, bytom D. XXX/X, U. nad U., o zaplatenie 427,63 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, sp. zn. 3Cb/27/2010-76 zo dňa 25. januára 2011, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v časti výroku, ktorým zamietol žalobu vo zvyšnej časti a v časti výroku o náhrade trov konania **z r u š u j e** a vec **v r a c i a** tomuto súdu na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Bánovce nad Bebravou napadnutým rozsudkom rozhodol, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi sumu 247,63 eur spolu s 0,1% úrokom z omeškania denne zo sumy 60,- eur od 08.09.2009 do zaplatenia, zo sumy 60,- eur od 08.10.2009 do zaplatenia, zo sumy 60,- eur od 08.11.2009 do zaplatenia, zo sumy 17,74 eur od 21.09.2009 do zaplatenia, zo sumy 19,09 eur od 25.10.2009 do zaplatenia, zo sumy 30,80 eur od 26.11.2009 do zaplatenia, to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že mal za preukázané, že účastníci konania uzavretím dohody o užívaní zo dňa 27.09.2009, na základe ktorej prenechal poskytovateľ (právny predchodca žalobcu Reality - Nájomná Sk s.r.o.) žalovanej do užívania nebytové priestory o výmere 12 m² nachádzajúce sa na druhom poschodí budovy so súpisným číslom 150, ležiacej na parc. č. 200 k.ú. Trenčín, zapísanej na LV č. 3394 a uzavretím trojstrannej dohody - o dodávke a spôsobe rozúčtovania energií a služieb aj s dodávateľom spoločnosťou REALITY - ENERGO SK s.r.o. založili medzi sebou záväzkový vzťah. Žalobca svoj záväzok vyplývajúci zo záväzkového vzťahu splnil a za účelom úhrady, odplaty za užívanie a poskytnuté služby, vystavil žalovanej faktúry v úhrnnej výške 247,63 eur. Žalovaná uvedenú sumu v lehote splatnosti jednotlivých faktúr ani dosiaľ nezaplatila, preto v tejto časti žalobe ako dôvodnej vyhovel. Zároveň žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania v zmluvne dohodnutej výške 0,1% denne odo dňa splatnosti tej, ktorej faktúry. V časti uplatnenej zmluvnej pokuty vo výške 180,- eur a úroku z omeškania z tejto sumy, žalobu zamietol. Dospel k záveru, že zmluvná pokuta dohodnutá v čl. IV. bod 4.8 dohody o užívaní, je vzhľadom na povahu zabezpečovacej povinnosti, t.j. splatenie odplaty za užívanie a za poskytnuté služby, ktoré sú už zabezpečené úrokom z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, dojednaná v rozpore s dobrými mravmi. Takto dojednaná zmluvná pokuta vedie k neprimeranému finančnému zaťaženiu žalovanej, ktoré nie je dôvodné. Konštatoval, že žalobcovi ako oprávnenej strane neupiera právo na príslušnú sankciu za nedodržanie zmluvných povinností žalovanej strany (za súčasnej kumulácie úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty), avšak takéto sankcionovanie musí byť primerané okolnostiam prípadu tak, aby výkon práva nemal šikanóznou povahu. V danej veci však zmluvná pokuta niekoľkonásobne prevyšuje výšku dojednanej odplaty za užívanie priestorov za súčasného použitia ďalšej sankcie v podobe úrokov z omeškania (dohodnutých vo výške, ktorá presahuje zákonom stanovenú výšku), čím žalovanú neprimerane zaťažuje. Dojednaná zmluvná pokuta je v rozpore s princípmi dobrých mravov, preto ustálil, že dojednanie v čl. IV. bod 4.8

dohody o užívaní je neplatné podľa § 3 a § 39 Obč. zák. Z tohto dôvodu nepristúpil k modifikovaniu zmluvnej pokuty v zmysle platnej právnej úpravy. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo každý z nich bol čiastočne úspešný.

Proti tomuto rozsudku v časti výroku, ktorým súd prvého stupňa vo zvyšnej časti žalobu zamietol a vo výroku o náhrade trov konania, podal odvolanie žalobca. V odvolaní uviedol, že rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Namietal záver o dojednaní zmluvnej pokuty v rozpore s dobrými mravmi. Poukázal na funkciu zmluvnej pokuty ako zabezpečovacieho prostriedku, ktorého použitie a aplikáciu si musia písomne zmluvné strany dohodnúť v zmluve. Ďalej na to, že dojednanie zmluvnej pokuty v čl. IV. bod 4.8 dohody o užívaní je v súlade so zákonom. Pri určovaní výšky zmluvnej pokuty, zmluvné strany vychádzali z 3 mesačnej výpovednej lehoty, pre prípad výpovede z dohody o užívaní zo strany žalovanej, kedy by bola povinná zaplatiť žalobcovi 3-mesačnú odplatu za užívanie, preto bola dohodnutá výška zmluvnej pokuty ako 3-násobok mesačnej odplaty. Navrhoval, aby odvolací súd v prípade, že dospeje k záveru o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty využil svoje moderačné právo a primerane ju znížil. Je však názoru, že dohodnutá výška zmluvnej pokuty je primeraná, porušeniu zmluvnej povinnosti žalovanej strany. Dohodnuté úroky z omeškania, predstavujú zákonné sankcie pre prípad omeškania dlžníka s platením peňažného záväzku a preto neobstojí záver o ich kumulácii so zmluvnou pokutou a o výkone práva, ktoré má šikanóznou povahu. Navrhoval, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil, žalobe v zamietajúcej časti vyhovel a žalobcovi priznal náhradu trov konania v plnej výške.

Žalovaná sa k odvolaniu žalobcu písomne nevyjadrila.

Odvolací súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú dôvody pre zmenu, ani pre potvrdenie napadnutej časti rozsudku súdu prvého stupňa.

Predmetom odvolania je žalobcom uplatnená zmluvná pokuta vo výške 180,- eur s 0,1% úrokom z omeškania od 13.11.2009 do zaplatenia a trovy konania.

Podľa § 544 ods. 1 O.z., ak má k zhotovovanej veci vlastnícke právo objednávateľ a vec nemožno vzhľadom na jej povahu vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ zhotovovaním veci obohatil, ak záväzok zanikol, z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá.

V danej veci bola účastníkmi dojednaná zmluvná pokuta (čl. IV. bod 4.8) dohody o užívaní, pre prípad omeškania žalovanej ako užívateľa so zaplatením odplaty za užívanie alebo odplaty za služby spojené s užívaním o viac ako 20 dní. Je nesporné, že žalovaná porušila zmluvnú povinnosť.

Odvolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom súdu prvého stupňa, že výška zmluvnej pokuty, ktorú si účastníci dojednali, je v rozpore s dobrými mravmi a preto je toto dojednanie neplatné. V danej veci je včasné splnenie povinnosti žalovanej zaplatiť odplatu za užívanie alebo odplatu za služby spojené s užívaním zabezpečené dvoma sankčnými inštitútmi a to zákonnou sankciou - úrokmi z omeškania a zabezpečovacím prostriedkom - zmluvnou pokutou. V ustanoveniach Občianskeho zákonníka, ani Obchodného zákonníka niet ustanovení, z ktorých by bolo možné vyvodiť záver o tom, že aplikácia úrokov z omeškania vylučuje možnosť uplatnenia zmluvnej pokuty a naopak. Zmluvná pokuta je samostatným nárokom a strany si ju musia dohodnúť, úrok z omeškania ako príslušenstvo pohľadávky (§ 121 ods. 3 O.z.), je majetkovou sankciou ustanovenou zákonom (§ 369 Ob.z.). Z uvedeného vyplýva, že zmluvná pokuta môže byť dohodnutá popri zákonnej sankcii za omeškanie s plnením peňažného záväzku, t.j. popri úrokoch z omeškania.

Odvolací súd považuje dojednanie o zmluvnej pokute v čl. IV. bod 4.8 za platné. Toto dojednanie má zákonom požadované náležitosti, zmluvná pokuta bola dojednaná písomne (§ 544 ods. 2 O.z.) a obsahuje podstatné náležitosti (určenie výšky pokuty a špecifikovanie zmluvnej povinnosti žalovanej za porušenie ktorej bola pokuta dojednaná).

Ak súd prvého stupňa pri právnom závere o platnom dojednaní zmluvnej pokuty dospeje k názoru, že výška pokuty je neprimerane vysoká, avšak z iného ako šikanózneho dôvodu, tak tento predpoklad je podmienkou pre použitie moderačného práva súdu podľa § 301 Ob.z. a následne nepriznanie nároku žalobcu v plnej výške.

Podľa § 301 Ob.z., neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú s vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

Ust. § 301 Ob.z. stanovuje, že súd môže zmluvnú pokutu znížiť až do výšky, ktorá bola spôsobená veriteľovi porušením zabezpečenej povinnosti. Vznik škody je okolnosťou limitujúcou spodnú hranicu zníženia zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu vzhľadom na jej reparačnú, ale aj sankčnú funkciu, treba zaplatiť nielen vtedy, ak vznikne škoda, ale aj vtedy, ak nevznikne žiadna škoda. V prípadoch, keď fakticky neexistuje spodná hranica zníženia, súd nemôže odpustiť celú zmluvnú pokutu.

V ďalšom sa súd prvého stupňa vysporiada s výškou zmluvnej pokuty s ohľadom na možný odstup podľa § 301 Ob.z., o nároku žalobcu rozhodne a svoje rozhodnutie odôvodni v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o zmluvnej pokute vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci, preto odvolací súd rozhodnutie v napadnutej časti zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm. h/ a § 221 ods. 2 O.s.p.).

Odvolací súd zároveň zrušil a vrátil na ďalšie konanie aj odvolaním napadnutý výrok o náhrade trov konania. O náhrade trov celého konania, rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci podľa § 224 ods. 3 O.s.p.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.